

1500034-94.2022.8.26.0626

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabricio Jose Pinto Dias

Comarca: Ubatuba

Foro: Foro de Ubatuba

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... era conhecido dos meios policiais por tráfico. O acusado estava com a sacolinha em suas mãos.

Em juízo, o(a) acusado(a) GABRIEL PEIXOTO DOS SANTOS PINHO, por sua vez, em síntese, confessou que estava realizando o tráfico de drogas. Afirmou que precisava de dinheiro porque seu filho estava doente.

Após a colheita dos elementos de convicção a ação penal é PROCEDENTE.

O ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ubatuba

Foro de Ubatuba

2ª Vara

Rua Sergio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba - SP - cep 11680-000

1500034-94.2022.8.26.0626 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500034-94.2022.8.26.0626

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

GABRIEL PEIXOTO DOS SANTOS PINHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabricio Jose Pinto Dias

Vistos.

O Ministério Público acusa GABRIEL PEIXOTO DOS SANTOS PINHO, qualificado(a)(s) às fls. 23/24, como incurso(s) no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Oferecimento da denúncia às fls. 75/77.

Defesa prévia às fls. 99/102.

Recebimento da denúncia às fls. 107/108.

Audiência de instrução às fls. 148/149.

Alegações finais do Ministério Público apresentadas em audiência.

Alegações finais da Defesa às fls. 154/155.

É o relatório.

Decido.

Imputa-se a GABRIEL PEIXOTO DOS SANTOS PINHO, a prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, posto que, em síntese, no dia 07 de janeiro de 2022, por volta das 20h25, na Rodovia SP 125, altura do nº 225, Mato Dentro, nesta cidade e comarca de Ubatuba, o réu trazia consigo, para fornecimento e consumo de terceiros, 09 porções de Cannabis sativa L, com peso bruto de 19,83g; 25

epperdorfs contendo cocaína, com peso bruto de 34,26g e 17 epperdorfs contendo crack, com peso bruto de 25,77g, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sendo também apreendido o valor de R\$ 975,00 (novecentos e setenta e cinco reais) em notas diversas.

Segundo apurado e relatado em denúncia, "policiais militares realizavam patrulhamento pela Rodovia Osvaldo Cruz, altura do bairro Mato Dentro, local conhecido pela venda de drogas, quando visualizaram o comércio de entorpecentes entre dois indivíduos. Os milicianos, então, realizaram a abordagem. O comprador conseguiu fugir, mas, após breve perseguição, o denunciado foi alcançado. Em revista pessoal, apurou-se que Gabriel trazia consigo uma sacola preta contendo 09 porções de maconha, 25 pinos de cocaína e 17 epperdorfs contendo crack, além de R\$ 975,00 (novecentos e setenta e cinco reais) em notas diversas".

A materialidade delitiva encontra-se acostada às fls. 05/07 pelo Boletim de Ocorrência, às fls. 10/11 pelo Auto de Constatação Preliminar, às fls. 08/09 pelo Auto de Exibição e Apreensão, às fls. 145/147 pelo Laudo Pericial, bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Com relação à autoria, colhe-se do caderno processual o seguinte:

Em juízo, a testemunha policial Airton declarou, em síntese, que estava em patrulhamento e avistaram o acusado e outro usuário. O usuário saiu e realizaram a abordagem no réu. Foi encontrada uma sacola preta com as drogas. O réu era conhecido dos meios policiais.

A testemunha policial Timóteo afirmou, em síntese, que estava em patrulhamento pela rodovia Osvaldo Cruz sentido bairro do Ipiranguinha. Visualizou o acusado servindo um usuário. O acusado estava com a sacolinha com os entorpecentes. O réu era conhecido dos meios policiais por tráfico. O acusado estava com a sacolinha em suas mãos.

Em juízo, o(a) acusado(a) GABRIEL PEIXOTO DOS SANTOS PINHO, por sua vez, em síntese, confessou que estava realizando o tráfico de drogas. Afirmou que precisava de dinheiro porque seu filho estava doente.

Após a colheita dos elementos de convicção a ação penal é PROCEDENTE.

O cenário é claro e retrata a forte presença do exercício, pelo(a)(s) acusado(a)(s), do tráfico ilícito de entorpecentes. A materialidade é robusta e a autoria foi confirmada em juízo pelos policiais que efetivaram a prisão em flagrante e pelo próprio acusado, que tinha plena consciência do caráter ilícito da atividade.

Ademais, é pertinente ressaltar que o réu não externou eventual inimizade com os policiais que participaram da prisão, afastando qualquer possibilidade de interesse obscuro em sua condenação.

Destarte, uma vez que a confissão está em sintonia com os demais elementos angariados no decorrer da persecução penal, a condenação de GABRIEL PEIXOTO DOS SANTOS PINHO é medida de rigor.

Atento aos critérios dos artigos 59 e 68 do Código Penal, em conjunto com o artigo 42, da Lei 11.343/2006, passo à dosimetria da pena.

Do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006:

Na primeira fase, verifica-se que foram apreendidos com o réu entorpecentes diversos e de grande periculosidade social, de modo que se fixa a pena-base acima do mínimo do legal em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com o pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito.

Na segunda fase, com o devido respeito ao entendimento diverso, a reincidência do(a) réu(ré) (Proc: 1500705-11.2018.8.26.0642, fls. 30) deverá ser compensada com a atenuante da confissão.

Por fim, diante da ausência de causas de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas, a pena torna-se definitiva em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com o pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito.

Fixa-se o regime inicial FECHADO para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, § 2º, "b", do Código Penal.

Isto posto, considerando que mais nos autos consta JULGO PROCEDENTE o pedido inserto na denúncia para CONDENAR GABRIEL PEIXOTO DOS SANTOS PINHO pela prática do

delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com o pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito, em regime inicial FECHADO para início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Nos termos do artigo 44, do Código Penal, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

Determino a destruição da droga apreendida, caso ainda não tiver sido, nos moldes do art. 50, parágrafo 3º, da Lei de Drogas. Declaro o perdimento dos valores apreendidos, nos termos do art. 63, da Lei 11.343/06, para que sejam revertidos ao FUNAD, após o trânsito em julgado.

Expeça-se DE IMEDIATO a(s) guia(s) de recolhimento, ainda que provisória, a fim de garantir o direito a pleitear eventual benefício junto ao Juízo das Execuções Criminais competente, mantendo-se o cárcere cautelar do(a)(s) sentenciado(a)(s), posto que permanecem hígidos e tonificados os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, diante do édito condenatório.

Façam-se as devidas anotações e comunicações de estilo.

Se o caso, expeça-se a certidão nos termos do convênio OAB/DPESP, oportunamente.

Diante das informações econômicas contidas nos autos, defiro os benefícios da justiça gratuita ao(a)(s) réu(ré)(s). Anote-se.

Após o trânsito em julgado, lancem o nome do acusado no rol dos culpados.

P.R.I.C.

Ubatuba, 16 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA